



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/22/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נגר איילה
באמצעות ב"כ: עו"ד טובים אורית

תובעת:

נגד

שרעבי יפה
באמצעות ב"כ: עו"ד חיון גלעד או עו"ד כהן הראל עופר

נתבעת:

פסק דין

השאלה העומדת להכרעה היא האם על המפקח על רישום מקרקעין להידרש לתביעה, כאשר מתנהלת תביעה נוספת בפני בית משפט אחר בשל אותה מסכת עובדתית.

הצדדים להליך והרקע לו בתמצית

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב תורי זהב 5 בראש העין הידוע כגוש 5512 חלקה 56 (להלן - "הבית המשותף").

2. התובעת, גב' נגר איילה היא הבעלים של תת חלקה מספר 20 בבית המשותף (להלן: "התובעת"), ואילו הנתבעת, הגב' שרעבי יפה, היא הבעלים של תת חלקה מספר 18 בבית המשותף (להלן: "הנתבעת").

3. בכתב התביעה מיום 12.1.2025 עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעת לסילוק יד, במסגרתו מתבקש להרוס מבנה אשר, לטענתה, הוקם בדירת הנתבעת שלא כדין, וכן להורות על הסרת מצלמה שהותקנה בשטח דירת הנתבעת ואשר, לפי הנטען, מכוונת לעבר דירת התובעת.

4. בכתב ההגנה, העלתה הנתבעת טענה מקדמית שלפיה למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות להידרש למחלוקת נושא ההליך. נטען שטרם הגשת התביעה שבכותרת, הגישה התובעת תביעה שכנגד בבית משפט השלום בראשון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/22/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לציון במסגרת הליך תא 64939-08-24 (להלן: "ההליך המקביל"), באשר לאותה מסכת עובדתית.

5. בתאריך 30.9.2025 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרת הדיון נשאלה התובעת מדוע לא צוין בכתב התביעה דבר קיומו של הליך מקביל, לרבות תביעה שכנגד הכוללת סעדים הזהים בעיקרם לאלה שנתבעו בהליך זה, והובהר כי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), מחייבות גילוי בדבר קיומו של הליך נוסף בין אותם צדדים.

6. בהמשך הדיון, ולבקשת הצדדים, ניתנה להם שהות בת 60 ימים להודיע כיצד בכוונתם להמשיך בניהול ההליך. הצדדים הודיעו כי בכוונתם לנצל פרק זמן זה לשם קידום הבנות כוללות, אשר עשויות להביא לסיום המחלוקת ביניהם, ואף להסדרת יתר ההליכים התלויים ועומדים ביניהם.

7. בתאריך 19.1.2026 עתרה התובעת לבקשה דחופה למתן צו עשה זמני, להורות לנתבעת לנקות את הגג של הבניה הבלתי חוקית שבנתה הנתבעת, משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בדרכי פשרה. בהחלטה שניתנה באותו יום (19.1.2026) החלטתי כי דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתגובה.

דיון והכרעה

8. אקדים אחרית לראשית – לא היה מקום להגשת התביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"המפקח"), בשעה שהוא נסוב על אותה מערכת עובדתית, שנדונה בהליך המקביל, ובשעה שהסעד המבוקש, אינו בסמכותו הייחודית של המפקח, אלא בסמכותו המקבילה.

9. אין בידי לקבל את טענת התובעת, לפיה "לכב' המפקח על המקרקעין קיימת סמכות ייחודית לדון בטענות התובעת שכן אין מדובר בבנייה בלתי חוקית שנעשתה בחצריו של הבניין המשותף (ואז אכן מדובר בעילת הסגת גבול), אלא מדובר בבניה בלתי חוקית בחצרית של הנתבעת. על כן, עילת התביעה מבוססת, אפוא, על הפרת תקנון הבית המשותף" (ראו: סעיף 2 לתשובת התובעת). כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/22/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה ולא על פי עילת התביעה [ראו למשל רע"א 2299/23 אליעזר זילברברג נ' ליאורה פרו, בפסקה 26 (נבו 15.08.2023); רע"א 3723/24 יאיר יעקב נ' אהרון וכטר, בפסקה 10 (נבו 20.06.2024)]. ובענייננו, הסעד המבוקש בכתב התביעה, הוא כאמור במובהק סעד לסילוק יד (ראו סעיף 50 לכתב התביעה).

10. משכך, סעד זה לסילוק יד, הוא בסמכות מקבילה, ולא בסמכות ייחודית של המפקח. כך קובע באופן מפורש סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין"): "**סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח**" (ההדגשה אינה במקור, מ"פ). "בחירה" זו היא היא מהותה של סמכות מקבילה. אין מדובר בסמכות ייחודית למפקח, המפקיעה את סמכותו של בית המשפט, אלא בסמכות שווה לשתי הערכאות. מכאן, שטענת התובעת בדבר סמכות ייחודית למפקח, ביחס לסעדים המבוקשים, דינה להידחות.

11. יתרה מכך, עיון בתביעה שהוגשה על ידי התובעת בהליך המקביל, אשר פרטיה הובאו בפניי, מעלה כי עניינה באותה מסכת עובדתית ממש. מדובר באותו סכסוך, בין אותם צדדים, הנובע מאותן פעולות נטענות של הנתבעת.

12. אכן, התובעת טענה, ובאופן ראוי להערכה, כי "**ככל הנראה, בשוגג השתרבב סעד הריסת גג לסיפא של התביעה בפרק הסיכום (סעיף 66 לכתב התביעה שכנגד), אך ברי מקריאת כתב התביעה בבית המשפט השלום, שאין סעד זה נתבע במסגרת ההליך שם**" (סעיף 3 לתשובת התובעת). ברם, קריאה מעמיקה של כתב התביעה בהליך המקביל מגלה כי התובעת עתרה שם לסעדים זהים במהותם לאלה המבוקשים בתביעה דנן. כך, למשל, בהליך המקביל נתבקש "צו עשה להסרת המצלמה/ות שהותקנו בשטח דירת הנתבעת" (ראו סעיף 3 לכתב התביעה בהליך המקביל), וזאת בנוסף לסעד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/22/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הריסת ההרחבה שאוזכר בתשובת התובעת (ראו סעיף 66 לכתב התביעה בהליך המקביל). מכאן עולה בבירור, כי התובעת מבקשת לנהל שני הליכים מקבילים, בפני שתי ערכאות שונות, באותו עניין ממש. התנהלות זו עומדת בניגוד מוחלט לעקרונות היסוד של היעילות הדיונית, מניעת כפל התדיינויות, והחשש הממשי מפני מתן הכרעות סותרות. דרך פעולה זו אינה יכולה לעמוד, ודינה להידחות.

13. כך שאין מנוס מן המסקנה, שדרך פעולתה של התובעת במקרה דנן, חורגת באופן בוטה מן המסגרת הנורמטיבית שנקבעה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "**התקנות**"), ובפרט מתקנות 24 ו-25 שבהן. תקנות אלו אינן בגדר המלצה גרידא, כי אם הוראות מחייבות, המהוות אבן יסוד בסדרי הדין התקינים.

14. תקנה 24 לתקנות ברוח עקרון הריכוז והיעילות, מורה מפורשות על חובת איחוד עילות תביעה הנובעות מאותה מסכת עובדתית כלפי אותו נתבע, ובלשונה: "**תובע יאחד בכתב תביעה אחד את כל עילות התביעה כלפי נתבע בשל אותה מסכת עובדתית, ורשאי הוא לאחד בכתב תביעה אחד גם עילות תביעה אחרות כלפי אותו נתבע, והכול בכפוף לסמכותו העניינית של בית המשפט**" (ההדגשות אינן במקור, מ"פ).

15. בצדה, ניצבת תקנה 25, המשלבת את עקרון סופיות הדיון עם דרישת תום הלב הדיוני. היא קובעת כי תובע יכלול בכתב תביעתו את מלוא הסעד המגיע לו, וכי לא יוכל לפצל סעדים אלא ברשות מפורשת של בית המשפט, הניתנת ככלל במקרים חריגים ומנומקים בלבד. הוראות אלו, כפי שיובהר, אינן גזירה משמיים, אלא פרי הבנה עמוקה של צרכי המערכת המשפטית והאינטרס הציבורי הרחב.

16. המעבר מתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – "**התקנות הישנות**"), ובפרט מתקנה 46(א) שבהן, אל תקנה 24 לתקנות כנוסחן היום, אינו בבחינת שינוי קוסמטי גרידא, אלא מהווה חידוש מהותי ורב-חשיבות. בעבר, במסגרת התקנות הישנות, נהנה התובע משיקול דעת רחב יותר באשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/22/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאיחוד עילות, והדבר הוביל לא אחת לפיצול הליכים, לבזבוז משאבים שיפוטיים וליצירת עומס מיותר על בתי המשפט ועל הצדדים כאחד. מחוקק המשנה, בתקנות החדשות, ביקש לשים קץ לתופעה זו. הוא הכיר בצורך הדחוף לייעל את ההליך המשפטי, לקצר את משך ההתדיינות ולהבטיח כי סכסוך אחד יוכרע במלואו, ככל הניתן, בהליך אחד. תקנה 24, אפוא, אינה רק הוראה טכנית, אלא ביטוי מובהק לתפיסה מערכתית כוללת, המעדיפה את טובת הציבור והיעילות השיפוטית על פני נוחות דיונית של בעל דין זה או אחר. היא משקפת את ההבנה כי משאבי הזמן והכסף, הן של המדינה והן של האזרח, אינם בלתי מוגבלים, וכי יש לנהוג בהם בזהירות ובאחריות [ראו והשוו רע"א 21882-01-26 **יאיר לוי נ' מדינת ישראל**, בפסקה 13 (נבו) 22.2.2026].

17. תכליתן של תקנות 24 ו-25 לתקנות ברורה ומוצדקת, והיא נטועה עמוק בעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית. הן נועדו לשמש כמגן מפני תחלואים דיוניים קשים: כפל התדיינות, אשר אינו אלא בזבוז משווע של זמן שיפוטי יקר ושל משאבי הצדדים; חשש ממשי להכרעות סותרות, העלולות לערער את אמון הציבור במערכת המשפטית ולפגוע בעקרון סופיות הדיון; והטרדה חוזרת ונשנית של בעל דין באותו עניין עצמו, תוך פגיעה קשה בזכותו לדעת כי עניינו הוכרע אחת ולתמיד. אין הדין יכול להשלים עם מצב שבו נתבע נאלץ להתגונן שוב ושוב מפני טענות שכבר נדונו או שהיה מקום לדון בהן בהליך קודם. עקרונות אלו, של יעילות, ודאות וסופיות, אינם רק אינטרס של הצדדים, אלא אינטרס ציבורי מובהק, המבטיח את תקינותה ויעילותה של מערכת המשפט כולה [ראו והשוו ע"א 642/21 **פרידה ורקשטל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ**, בפסקה 9 (נבו 29.6.2022); רע"א 24363-12-25 **חיים פלג נ' יורם כהן**, בפסקאות 13-14 (נבו 11.3.2026)].

18. הנה כי כן, מן המכלול עולה תמונה ברורה וחד-משמעית: שיטתנו המשפטית, על פי רוח התקנות החדשות ותכליתן, אינה יכולה להשלים עם ניהול מקביל של שני הליכים משפטיים, הנסבים על אותה מסכת עובדתית יסודית ואותן עילות מהותיות, ובפרט כאשר הם מתנהלים בשתי ערכאות שונות. מצב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/22/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דברים זה, מעבר להיותו בלתי יעיל, פוגע קשות בהיגיון הבריא ובסדרי הדין התקינים, ועלול להוביל לאנרכיה דיונית.

19. בחינת המקרה שלפניי לאור עקרונות אלו, מגלה כי התנהלות התובעת אינה עולה בקנה אחד עם. אין חולק, ואף לא יכול להיות חולק, כי התביעה המונחת לפתחי נסבה על אותה תשתית עובדתית מהותית, אשר כבר עומדת לבירור מעמיק בהליך מקביל המתנהל בבית משפט השלום בראשון לציון. אין המדובר בסוגיות נפרדות או בעילות שונות, אלא באותה מחלוקת חיה וקיימת, אשר טרם הוכרעה, והמצויה בעיצומו של בירור בפני ערכאה מוסמכת. מתן הכשר לקיומו של הליך מקביל שכזה, יהיה בבחינת מתן יד לכפל דיון מיותר, לבזבוז משאבים שיפוטיים יקרים, שהם נחלת הציבור כולו, ואף יטיל צל כבד של חשש ממשי מפני קביעות סותרות, אשר יפגעו קשות בעקרון הוודאות המשפטית ובאמון הציבור במערכת.

20. הדברים מקבלים משנה תוקף, שעה שכאמור התברר כי הסעדים המבוקשים בהליך שלפניי אינם אלא שיקוף, שבחלקו בבחינת כמעט "העתק הדבק", של הסעדים שכבר נתבעו והוזכרו בכתב התביעה בהליך המקביל. מצב זה, שבו בעל דין מבקש לזכות באותם סעדים, בגין אותה מסכת עובדתית, בשתי ערכאות שונות, אינו רק בלתי יעיל אלא אף מעלה חשש לניסיון לעקוף את סדרי הדין ולזכות ביתרון דיוני בלתי הוגן. אין לאפשר "מסע דיג" שכזה, המנוגד לכל היגיון משפטי ולעקרונות היסוד של סופיות הדין ותום הלב הדיוני.

21. מן הראוי להעיר הערה נוספת. אכן, התובעת מצאה לנכון להתייחס להליך המקביל בכתב תביעתה, ואף צירפה את מסמכיו (נספח 15). ברם, אין בכך כדי למלא אחר הוראת תקנה 10 (11) לתקנות, המטילה חובה מפורשת על בעל דין המגיש תביעה לציין כבר בחלק הראשון ובכותרת התביעה, את דבר קיומו של הליך נוסף, המתנהל בבית משפט או בבית דין, ואשר נוגע למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לה, או היה צד לה. הפסיקה עמדה לא אחת על כך שהוראה זו נושאת עמה תכלית מהותית וחיונית: הבטחת שקיפות מלאה וגילוי מרבי בפני בית המשפט ובפני הצדדים כולם, על אודות הליכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/22/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקבילים העשויים להשליך על ההתדיינות. כן הודגש כי אי ציון הליכים קודמים עלול להיחשב, במקרים המתאימים, כשימוש לרעה בהליכי משפט [ראו למשל: ת"א (מחוזי חי') 64342-08-23 עו"ד יהושע גבעון נ' עו"ד שבתאי גרשון, בפסקה 20 (נבו 30.04.2024); רע"א 4138/22 פלוני נ' פלוני, בפסקה 7 (נבו 28.06.2022)].

22. לפני חתימה, אציין כי נתתי דעתי לאמור בתשובת התובעת, לפיה היא מתעתדת לעתור לתיקון כתב התביעה בהליך המקביל, בכפוף להכרעה בסוגיית הסמכות (סעיף 4 לתשובה). מובן מאליו, כי אין בתוצאה אליה הגעתי כדי לנעול את השער בפני התובעת מלהגיש בקשה מתאימה בהליך המקביל המתנהל בפני כב' השופט עדי אברונין, ואין בהחלטה זו כדי להביע עמדה לגופם של דברים או באשר לסיכוייה של בקשה כזו, ככל שתוגש. עניין זה מסור לערכאה הדיונית המבררת את ההליך המקביל, וטענות הצדדים שמורות להם.

לסיכום

23. אני מורה על מחיקת התביעה.

24. **אשר להוצאות ההליך** - התובעת, תשלם לנתבעת את הוצאות ההליך, בסך כולל של 1,500 ₪. הוצאות אלו ישולמו על ידי התובעת, לנתבעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום ההוצאות, ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ח ניסן תשפ"ו, 15 אפריל 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה